

刑法
No213

H29-9

(配点: 2)

月 日

月 日

没収と追徴に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 主物を没収するときは、その従物も没収できる。

イ. 判決により没収の言渡しをするためには、対象物が判決時に裁判所により押収されている必要がある。

ウ. 被害者宅に侵入して行われた窃盗事犯において、被害者宅への侵入に際して道具として使用された鉄棒は、住居侵入罪について公訴提起されていなければ没収できない。

エ. 窃盗によって取得された盗品は、取得物件であるが、没収できない場合がある。

オ. 収賄罪において、收受した賄賂が没収不能となった時点で、收受時と比較してその価額が減っていた場合には、没収不能時の価額を追徴することになる。

1. ア イ 2. ア エ 3. イ ウ 4. ウ オ 5. エ オ

No213	没収と追徴	正答率
H29-9	正解 2	67%

ア 正しい

大判明29.10.6は、短銃とこれに装填してある弾丸のように主物と従物の関係にあるものについては、主物を没収できるときは、その従物も没収できるとしている。

イ 誤っている

19条2項。没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。このように、没収の要件として、裁判所による押収は規定されていない。よって、没収するためには、対象物が判決時に裁判所により押収されていることは必要ではない。

ウ 誤っている

最判昭25.9.14は、住居に侵入して窃盗を犯した被告人が、窃盗罪で起訴されたという事案で、「鉄棒は……窃盗の手段としてその用に供した物」として、鉄棒の没収を認めている。

エ 正しい

19条1項3号。犯罪行為によって得た物は没収することができる。「犯罪行為によって得た物」（取得物件）とは、犯罪行為時に既に存在している物であって、犯罪行為によって犯人が取得した物をいう。その例として、賭博により得た金品や、窃盗によって取得された盗品などが挙げられる。その趣旨は、犯人が不正に得た利益を剥奪する点にある。窃盗によって取得された盗品は取得物件に当たる。よって、本記述前段は正しい。

19条2項。没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。対象物が犯人以外の者に属する物である場合には、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときに限り、これを没収することができるから、取得物件であっても、没収できない場合がある。よって、本記述後段も正しい。

オ 誤っている

最大判昭43.9.25は、「没収に代えて追徴すべき金額はその物の授受当時の価額によるべきものと解するのが相当である」としている。その理由として、判例は、「収賄者は賄賂たる物を受受することによってその物のその当時の価額に相当する利益を得たものであり、その後の日時の経過等によるその物の価額の増減の如きは収受とは別個の原因に基づくものにすぎない」ということを挙げている。

以上により、正しい記述はアとエであり、したがって、正解は肢2となる。